

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ КОДЕКСЫ

Вопросы:

1. Возникновение, функции и содержание кодексов профессиональной этики.
2. Корпоративные кодексы.
3. Корпоративные кодексы и антикоррупционная политика.
4. Национальные и всемирные деловые кодексы.

1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ, ФУНКЦИИ И СОДЕРЖАНИЕ КОДЕКСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ



ЭТИЧЕСКИЕ КОДЕКСЫ

Универсальный кодекс -

набор общечеловеческих ценностей
(например, Десять заповедей Ветхого завета)



Частные кодексы -

конкретизируют общие нравственные принципы к особенностям той или иной деятельности



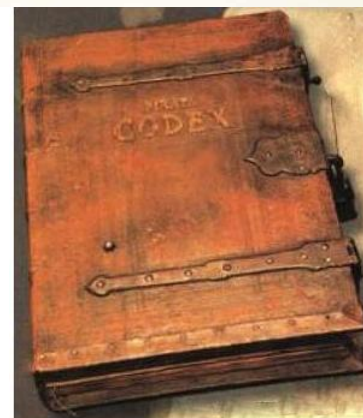
Профессиональные -

определяют поведение представителей отдельных профессий



Корпоративные -

определяют поведение отдельных социальных групп общества



Кодекс профессиональной этики — это опубликованные утверждения о системе ценностей и высоконравственных устремлений людей, принадлежащих к конкретной профессии, созданные с целью предупреждения коррупции, а также информирования общественности о нормах поведения для людей этой профессии.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЭТИЧЕСКИХ КОДЕКСОВ

Первые профессионально –
этические кодексы - "Клятва
Гиппократ", нравственные
установления жрецов

Профессионально-этические кодексы распространяются в период ремесленного разделения **труда в условиях становления средневековых цехов в XI-XII вв.** В цеховые уставы включают ряд нравственных требований по отношению к профессии, характеру труда, соучастникам по труду.



Более современный вид профессиональные этических кодексов появился в США в первой половине XX в. В мае 1935 года членами американской ассоциации инженеров на рассмотрение совета директоров был предложен «общественный этический кодекс».

Дальнейший процесс исторического развития этических кодексов проявился в следующей тенденции: часть неформальных кодексов постепенно формализовалась в юридическую норму.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОДЕКСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ

*Законодательство
не может
охватить все
нюансы
профессиональной
деятельности*

*Наличие кодекса
профессиональной
этики в той или иной
сфере деятельности
есть прямое
требование
законодательства*

*Социальная
значимость и
субъективизм
некоторых профессий*



Этический кодекс



ФУНКЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОДЕКСОВ

- ▶ Облегчение нравственного выбора специалиста (оптимизация личного поведения)
- ▶ Стандартизация правил поведения (оптимизация поведения внутри профессионального сообщества)
- ▶ «Предъявление» профессии обществу (оптимизация взаимодействия с другими социальными группами)

оптимизация
существования
профессии

КОДЕКСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ПРИЗВАНЫ РЕШАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ЗАДАЧИ:

- Провозглашение свода **идеальных требований** к профессионалу в данной области, к достижению которых члены профессии должны стремиться и которыми они должны руководствоваться в своей практике.
- **Определение минимума дисциплинарных правил**, которые должен соблюдать член профессии.
- **Формулирование этикета** профессии и т. д.



ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КОДЕКСАМ

1. Кодекс должен быть регулятивным, целенаправленным.
2. Кодекс призван защищать общественные интересы и интересы тех, кого профессия обслуживает.
3. Кодексы должны быть точно сформулированными и честными.
4. Кодекс должен быть и контролируем, и контролирующим.

ПРИЗНАКИ ХОРОШЕГО КОДЕКСА ЭТИКИ

- Джеймс Боумен выделяет три признака:
- 1. Если кодекс обеспечивает руководство поведением;
- 2. Если его можно применить ко многим специальностям внутри профессии;
- 3. Если он предлагает эффективные средства для того, чтобы обеспечить выполнение предписываемых норм.

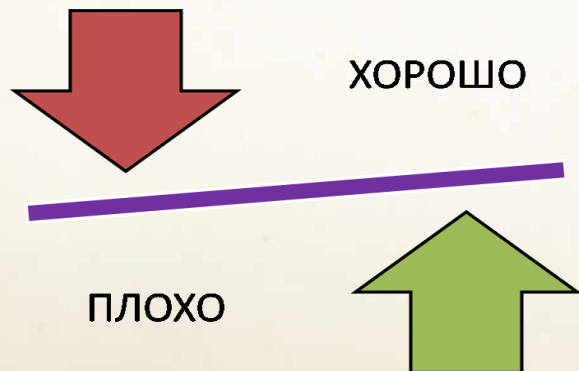
ОТНОШЕНИЕ К ЭТИЧЕСКИМ КОДЕКСАМ

Профессионалы не имеют никаких специальных прав или обязанностей, отдельных от их прав и обязанностей как моральных людей, и поэтому этические кодексы бессмысленны и возможно пагубны.

Джои Лэдд

У этических кодексов действительно есть социальная ценность: «принятие кодекса означает профессионализацию группы специалистов, потому что это один из внешних признаков, свидетельствующих о том, что группа признает обязательства перед обществом выше личных интересов». Однако, далее он приходит к выводу, что в конечном счете этические кодексы создают моральные проблемы вместо того, чтобы помочь решить их, так как внедрение этического кодекса может быть в конфликте с моральной автономией, которую мы ожидаем от людей.

Хайнц Лuedженбиль



«Кодекс должен защитить каждого профессионала от определенных давлений (например, давление, чтобы сэкономить деньги корпорации)... Кодекс защищает членов профессии от определенных последствий конкуренции»

Майкл Дэвис

2. КОРПОРАТИВНЫЕ КОДЕКСЫ.



КОРПОРАТИВНЫЙ КОДЕКС



Корпоративный этический кодекс – это составленный и утвержденный в фирме регулятивный документ, который включает положения, отражающие принципы корпорации, правила поведения, ответственность администрации по отношению к своим работникам и потребителям.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ЭТИЧЕСКИХ КОДЕКСОВ

Родоначальниками корпоративных кодексов стали японские компании.

Первый этический кодекс «Семь духов», появился в 1930 г. в компании «Мацусита электрик» (Япония) и объединил в себе представления об эффективном менеджменте и принципы самурайского кодекса Бусидо.

Принципы: вклад «Мацусита» в промышленность честность и преданность; гармония и сотрудничество; борьба за качество; учтивость и скромность; адаптация и восприимчивость; признательность



Первые корпоративные кодексы появились в США в начале XX века. Первоначально это были короткие формулировки основных идей. **В начале 50-х гг.** после нескольких шумных судебных процессов против крупных корпораций **в кодексы стали включать статьи антимонопольных законов,** принимавшихся в США в середине XX века.

В Западной Европе кодексы появились только в середине 80-х годов и до сих пор воспринимаются как американская мода. В конце XX века и в России был принят ряд профессиональных этических кодексов.

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ЭТИЧЕСКИХ КОДЕКСОВ



**ВЫХОД НА
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
РЫНКИ**

**ПОВЫШЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ**

**УМЕНЬШЕНИЕ
ИЗДЕРЖЕК НА
СУДЕБНЫЕ
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА**

**УЛУЧШЕНИЕ
ВНУТРИОРГАНИЗАЦИО
ННОГО КЛИМАТА**



**ЗАЩИТА
ИНФОРМАЦИИ**

***Важнейшие задачи кодекса корпоративной
этики - установить приоритеты в отношении целевых
групп и пути согласования их интересов.***

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОРПОРАТИВНОГО КОДЕКСА

РЕПУТАЦИОННАЯ



- формирование доверия к компании со стороны внешних групп (описание политик, традиционно закрепляемых в Международной практике по отношению к клиентам, поставщикам, подрядчикам и т.д.) с целью повышения инвестиционной привлекательности компании. Наличие у компании кодекса корпоративной этики становится общемировым стандартом ведения бизнеса

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ



- регламентация поведения в сложных этических ситуациях

РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ



- предусматриваются пути повышения эффективности деятельности работников;
- регламентация приоритетов во взаимодействии со значимыми внешними группами;
- определение порядка принятия решений в сложных этических ситуациях, а также неприемлемых форм поведения.



СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНЫХ КОДЕКСОВ

КОРПОРАТИВНЫЙ КОДЕКС



ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

МИССИЯ

цели

ценности

НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Стандарты
рабочего
поведения

ВИДЫ ЭТИЧЕСКИХ КОРПОРАТИВНЫХ КОДЕКСОВ

КОДЕКС
ЭТИКИ

Профессиональные

- регулятивный документ с конкретно разработанными правилами, включая санкции по отношению к нарушителям. Такие кодексы разрабатываются авторитетными специалистами и принимаются на специальных симпозиумах;

Декларативные

- относительно краткие хартии, декларации, создаваемые в процессе формирования профессионального сообщества. Это своего рода декларации о намерениях;

Развернутые

- подробные кодексы отдельных фирм, организаций, включающие конкретные обязательства работников перед клиентами и партнерами, сотрудниками и обществом.

ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ КОРПОРАТИВНЫХ КОДЕКСОВ

	Профессиональный	Декларативный	Развернутый
Пример	Альфа-банк, Северная торгово-промышленная палата	Johnson & Johnson, Panasonic	BP Amoco, P&G.
Характеристики организации	Профессионально однородные организации	Крупные, профессионально неоднородные организации	
Содержание	Описывает профессиональные этические дилеммы, нормы и стандарты поведения · Может содержать идеологическую часть	Описывает идеологию и общие правила поведения	Описывает политики в отношении ключевых групп · Регламентирует поведение сотрудников · Может содержать идеологическую часть
Основные функции	Может реализовывать все три функции: репутационную, управленческую и функцию развития корпоративной культуры	Реализует в основном функцию развития корпоративной культуры, частично - управленческую	Реализует репутационную и управленческую функции
Кому адресован	Всем сотрудникам	Всем сотрудникам	Преимущественно менеджменту
Формат	Профессиональный язык, большой объем	Понятный текст, небольшой объем	Специальная терминология, большой объем

Этический кодекс может быть кратким (как правило, на одну страницу, так и расширенным (на 5-10 стр.). Стандарта в отношении того, чем должен быть наполнен корпоративный кодекс, нет. В нем могут прописываться:

- **основные ценности компании;**
- **принципы взаимоотношения сотрудников друг с другом;**
- **правила взаимоотношений с руководством, с клиентами;**
- **форма одежды;**
- **принятый стиль поведения в сложных этических ситуациях и т. п.**

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС

1. *Никогда не делай того, что не в твоих долгосрочных интересах или интересах твоей компании*

2. *Никогда не делай того, о чем нельзя было бы сказать публично и с гордостью*

3. *Никогда не делай того, что не есть добро, что не способствует формированию чувства локтя*

4. *Никогда не делай того, что нарушает закон, ибо в законе представлены минимальные моральные нормы общества*

5. *Никогда не делай того, что не ведет к большему благу, нежели вреду для общества, в котором ты живешь*

ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ



**Американский социолог
Л. Хосмер**

6. *Никогда не делай того, чего ты не желал бы рекомендовать делать другим*

7. *Никогда не делай того, что ущемляет установленные права других*

8. *Всегда поступай так, чтобы максимизировать прибыль в рамках закона, требований рынка и с полным учетом затрат*

9. *Никогда не делай того, что могло бы повредить слабейшим в нашем обществе*

10. *Никогда не делай того, что препятствовало бы праву другого человека на саморазвитие и самореализацию*

СОДЕРЖАНИЕ ЭТИЧЕСКИХ КОДЕКСОВ



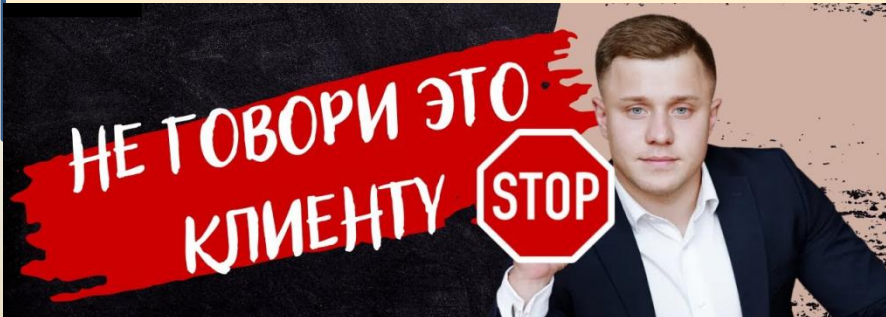
- введение;
- послание руководителя организации;
- основная миссия организации, ее цели;
- описание того, каким должен быть работник организации;
- трудовые династии;
- традиции и ритуалы организации;
- конкурсы профессионального мастерства;
- взаимоотношения с другими организациями;
- отношения с клиентами и партнерами других фирм;
- общественная жизнь организации;
- отношения между руководителями и подчиненными;
- отношения между руководителями;
- отношение к женщинам — работницам организации;
- отношение к молодежи, работающей в организации;
- отношение организации к пенсионерам;
- поведение в случае допущения производственных ошибок;
- требования к деловому костюму работников организации;
- выбор средств для реализации задач трудовой деятельности;
- личные обязанности работников;
- коллективные обязательства;
- способы общения с конкурентами.

СОДЕРЖАНИЕ АМЕРИКАНСКИХ И ЕВРОПЕЙСКИХ КОРПОРАТИВНЫХ КОДЕКСОВ ЭТИКИ

Содержание большинства американских кодексов можно представить тремя основными положениями:

- 1) служащие должны быть лояльны к своей организации, ставить ее благо выше личного;
- 2) в частной жизни служащие не имеют права предпринимать потенциально опасные для фирмы действия;
- 3) служащие должны вести себя предупредительно и этично по отношению к клиентам.

Можно говорить о том, что американская деловая этика больше повернута к клиентам, подрядчикам и партнерам, а европейская — к служащим и обществу в целом.



СПЕЦИФИКА ИСПОЛНЕНИЯ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ

ОСОБЕННОСТИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ

- Добровольность принятия Кодекса и отсутствие юридической ответственности за неисполнение
- Трансляция ценностей и этических норм Компании «сверху вниз»
- Сложность мотивации исполнения этических документов

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

- Разработка методов поощрения и форм реагирования на нарушения
- Распространение норм Кодекса через личный пример руководителя
- Проведение информационной кампании по освещению и разъяснению положений Кодекса и создание системы обратной связи

3. КОРПОРАТИВНЫЕ КОДЕКСЫ И АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА



ЗАДАЧИ ВНЕДРЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ СТАНДАРТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ

**(см. «Меры по предупреждению коррупции в
организациях» (утв. Минтрудом России))**

***Ограничить круг
возможных действий
работника, которые
могут привести к его
попаданию в ситуацию
конфликта интересов***

***Затруднить
осуществление или
сокрытие уже имевших
место коррупционных
правонарушений***



АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА



Антикоррупционные стандарты рекомендуется закреплять в локальных нормативных актах организации, например, кодексе деловой этики (кодекс поведения).

Работников следует ознакомить с ними под роспись.

В кодексах должно быть указание на меры ответственности



**АНТИКОРРУПЦИОННАЯ
ПОЛИТИКА**



**ПРИНЦИПЫ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ
МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ
СТАНДАРТОВ**

- 1) адекватность и соразмерность;
- 2) неотвратимость и отсутствие избирательного подхода;
- 3) детальный анализ ситуаций возможного нарушения антикоррупционных стандартов.

4. Национальные и всемирные деловые кодексы



1. *Никогда не делай того, что не в твоих долгосрочных интересах или интересах твоей компании*

2. *Никогда не делай того, о чем нельзя было бы сказать публично и с гордостью*

3. *Никогда не делай того, что не есть добро, что не способствует формированию чувства локтя*

4. *Никогда не делай того, что нарушает закон, ибо в законе представлены минимальные моральные нормы общества*

5. *Никогда не делай того, что не ведет к большему благу, нежели вреду для общества, в котором ты живешь*

ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ



**Американский социолог
Л. Хосмер**

6. *Никогда не делай того, чего ты не желал бы рекомендовать делать другим*

7. *Никогда не делай того, что ущемляет установленные права других*

8. *Всегда поступай так, чтобы максимизировать прибыль в рамках закона, требований рынка и с полным учетом затрат*

9. *Никогда не делай того, что могло бы повредить слабейшим в нашем обществе*

10. *Никогда не делай того, что препятствовало бы праву другого человека на саморазвитие и самореализацию*



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ БИЗНЕСА

Декларация Ко «Принципы бизнеса», 1994 год в Швейцарии руководителями крупнейших национальных и транснациональных корпораций США, Западной Европы и Японии в стремлении синтезировать морально-этические принципы ведения бизнеса восточной и западной деловых культур.

В качестве **главных принципов международного бизнеса** выделены следующие:

- ответственность бизнеса: от блага акционеров к благу его ключевых партнеров;
- экономическое и социальное влияние бизнеса: к прогрессу, справедливости и мировому сообществу;
- этика бизнеса: от буквы закона к духу доверия;
- уважение правовых норм;
- поддержка многосторонних торговых отношений;
- забота об окружающей среде;
- отказ от противозаконных действий.

Двенадцать принципов ведения дела в России

Национальный фонд «Российская деловая культура», 1997г



Принципы личности

1. Прибыль важнее всего, но честь дороже прибыли.
2. Уважай участников общего дела – это основа отношений с ними и самоуважения.
3. Воздерживайся от насилия или угрозы применения насилия как способов достижения деловых целей.

Принципы профессионала

4. Всегда веди дело сообразно средствам.
5. Оправдывай доверие. В нем – основа предпринимательства и ключ к успеху. Стремись завоевать репутацию честного, компетентного и порядочного партнера. Будь таким, каким ты хочешь видеть своего лучшего партнера.
6. Конкурируй достойно. Не доводи деловые разногласия до суда. Самый надежный партнер – тот, который тоже выигрывает от сделки.

Принципы гражданина

7. Соблюдай действующие законы и подчиняйся законной власти.
8. Для законного влияния на власть и законотворчество объединяйся с единомышленниками на основе данных принципов.
9. Твори добро для людей, а не ради корысти и тщеславия. Не требуй за него непременно общественного признания.
10. При создании и ведении дела, как минимум, не наноси ущерба природе.
11. Найди в себе силы противостоять преступности и коррупции. Способствуй тому, чтобы они стали невыгодными всем.
12. Проявляй терпимость к представителям других культур, верований и стран. Они не хуже и не лучше нас, они просто другие.

РОССИИ

ЗЕМЛИ